

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2994/2535

นางผิน เปลี่ยนสมัยหรือสุขอร่าม กับ
พวก

โจทก์

นายชลอ เกิดประดิษฐ์

จำเลย

นางผิน สุขอร่ามหรือเปลี่ยนสมัย กับ
พวก โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ทั้งหกฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ ทั้งหกต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์ทั้งหกเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นนำข้อเท็จจริงที่ มิได้ปรากฏในสำนวนมา
วินิจฉัยคดีเป็นการไม่ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งหกด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
358,359,362 และมาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งหกฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 28)

โจทก์ทั้งหกจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 29)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์-เรียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ